



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE OTTAVA CIVILE

Il Tribunale di Roma, riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg.ri magistrati

dr. Luigi Argan

- Presidente

dr. Fausto Basile

- Giudice

dr.ssa Andreina Gagliardi

- Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta col n. 7770/2016 R.G. il 5.2.2016 e vertente tra

Parte_1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano e Vito Patta, giusta
procure in atti

ATTORE

e

Controparte_1, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cassiano, giusta
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 28.1.2016, il sig. *Parte_1* comproprietario
pro indiviso con la sorella *CP_1* dell'unità immobiliare sita in Milazzo (ME), alla via Giacomo

Medici, n. 65, pervenutagli per successione in morte della comune madre, sig.ra *Persona_1* (deceduta in data 1.11.2015), chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria e procedersi alla divisione del cespite nei termini di cui alla scrittura privata del 26.6.2001; chiedeva, inoltre, dichiararsi la natura simulata della vendita effettuata dalla *de cuius* con atto del 28.1.2002 ed avente ad oggetto il trasferimento della quota di titolarità dell'immobile sito in Roma, alla via Principe Umberto, n. 59, in quanto dissimulante una donazione indiretta in favore della convenuta, con collazione della stessa all'asse ereditario; in via subordinata, chiedeva procedersi alla divisione dei beni ereditari ed accertarsi la lesione della sua quota di legittima, con le conseguenti compensazioni; chiedeva infine la condanna della convenuta alla restituzione, in favore dell'asse ereditario, delle somme indebitamente sottratte dai conti correnti di titolarità della *de cuius*; si costituiva in giudizio la sig.ra *Controparte_1* che, nel contestare *in toto* la domanda avversa, chiedeva dichiararsi valido ed efficace il testamento olografo a firma della sig.ra *Persona_1* del 7.10.2012, pubblicato con atto del notaio *Persona_2* da Milazzo del 24.11.2015 e disporsi la divisione dell'immobile sito in Milazzo secondo le disposizioni della testatrice; chiedeva inoltre disporsi la divisione del residuo patrimonio ereditario nella misura del 50% in favore di ciascuno dei due coeredi previa detrazione, dalla quota spettante all'attore, delle spese da lei sostenute nell'interesse della massa ereditaria, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.

In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano disattese le istanze istruttorie di parte convenuta e disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la possibilità di divisione dell'immobile sito in Milazzo, alla via G. Medici, n. 65 (consulenza poi rinnovata in ragione della non esaustività delle risposte fornite dal primo ausiliare); veniva, inoltre, disposta CTU contabile per l'esatta ricostruzione del patrimonio mobiliare della *de cuius* e la verifica dei conti correnti bancari e dei rapporti finanziari effettivamente intestati alla predetta; successivamente, rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da parte convenuta (con richiesta di ordine alla controparte di prestare il proprio assenso per l'espletamento delle pratiche amministrative e burocratiche necessarie alla regolarizzazione urbanistico/edilizia dell'immobile sito in Milazzo) ed acquisiti gli elaborati peritali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 17.4.2024 (svoltasi in modalità di

trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.) e la causa, trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.

Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia, si rileva l'inammissibilità della domanda nuova, formulata da parte attrice in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. per la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inesistenza del testamento olografo della sig.ra *Persona_1*, pubblicato in data 24.11.2015, con conseguente divisione dell'immobile sito in Milazzo in misura paritaria tra i due coeredi; sebbene detta domanda risulti correlata al capo di domanda riconvenzionale proposto dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione, ed avente ad oggetto la declaratoria di validità ed efficacia del testamento predetto con divisione del cespite nel rispetto delle relative disposizioni, si rileva che la domanda in esame è stata introdotta da parte attrice soltanto in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non già in sede di prima difesa utile successiva alla costituzione della convenuta in giudizio, ossia alla prima udienza del 11.5.2016, nel corso della quale il procuratore di parte attrice si è limitato alla generica contestazione delle avverse richieste, senza formulare alcuna domanda specifica in riferimento alla declaratoria della (non meglio definita) nullità, annullabilità o, addirittura, inesistenza del testamento del 7.10.2012 a firma della sig.ra *Persona_1*.

In altre parole, se è vero che la prima memoria ex art. 183 c.p.c. costituisce la sede processuale deputata alla modifica, precisazione ed integrazione della domanda, è pur vero che tali modifiche, precisazioni ed integrazioni debbano essere riferite alle domande già ritualmente formulate e proposte in giudizio, ossia in atto introduttivo ovvero nella prima difesa utile successiva alla costituzione della controparte (laddove, dalle difese di quest'ultima si renda necessario l'ampliamento dell'originario *thema decidendum*), senza che sia possibile ritenere la prima memoria ex art. 183 c.p.c. deputata alla introduzione in giudizio di domande nuove, mai in precedenza formulate.

Ancora in via preliminare, si rileva l'inammissibilità della domanda formulata da parte attrice soltanto in sede di precisazione delle conclusioni (ossia nelle note di trattazione scritta depositate in data 16.4.2024) ed avente ad oggetto la declaratoria di titolarità esclusiva, in capo alla *de*

cuius, degli importi in giacenza sui conti correnti cointestati tra la stessa e la convenuta, in considerazione della unilaterale provenienza della provvista da parte della sola sig.ra ^{Per} (circostanza, questa, semplicemente allegata in sede di scritti difensivi di parte attrice, ma non fatta oggetto di alcuna richiesta nelle sedi processuali deputate alla formulazione e/o integrazione e precisazione delle domande).

Palesemente inammissibile, poi, la domanda formulata dall'attore soltanto in sede di precisazione delle conclusioni ed avente ad oggetto l'ordine di "...*reintegra dell'asse ereditario delle somme donate in vita dalla sig.ra Persona_1 alla convenuta per il complessivo importo di € 27.000,00...*": si tratta di una domanda assolutamente nuova e mai formulata in precedenza (lungo tutto il corso del giudizio, infatti, l'attore non ha mai allegato e dedotto la circostanza dell'avvenuta donazione di somme di denaro in favore della sorella); altrettanto inammissibile, per analoghe considerazioni, la domanda formulata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni (di cui alle note di trattazione scritta del 16.4.2024) ed avente ad oggetto l'ordine all'attore, ovvero la condanna dello stesso, all'espletamento di tutte le pratiche amministrative e burocratiche necessarie alla regolarizzazione dell'immobile sito in Milazzo.

E pertanto, ristretto l'oggetto della residua materia del contendere alle sole domande ritualmente introdotte in giudizio, si rileva che la composita (e confusa) domanda di parte attrice si articola in una molteplicità di richieste e ha ad oggetto, in via principale, l'ordine alla convenuta di rendere il conto circa la gestione dei conti correnti bancari e postali della madre e la condanna della stessa alla restituzione, in favore della massa ereditaria, delle somme dagli stessi indebitamente sottratte, per l'importo di € 27.000,00; ancora in via principale, parte attrice chiede dichiararsi la natura simulata della vendita del 28.1.2002 (con cui la sig.ra ^{Persona_1} cedeva alla figlia ^{CP_1} la sua quota di titolarità dell'immobile sito in Roma, alla via Principe Umberto, n. 59) in quanto dissimulante una donazione indiretta, come tale soggetta a collazione, con il conseguente computo del suo valore ai fini della divisione dell'asse ereditario; infine, sempre in via principale, l'attore formula domanda di divisione dell'intero asse ereditario, ivi compreso l'immobile di Milazzo, secondo le quote di legge in favore dei due coeredi; in via subordinata, parte attrice ripropone l'originaria domanda di riduzione (già formulata in via

principale in atto di citazione) con le correlate compensazioni da operarsi in sede divisionale tra i coeredi.

In primo luogo, si osserva che l'attore formula domanda di divisione dell'intero asse ereditario, ivi compreso l'immobile di Milazzo, secondo le quote di legge in favore dei due coeredi; si rileva sul punto che la possibilità di divisione dell'immobile sito in Milazzo, alla via Giacomo Medici, n. 65, è preclusa (sia che venga effettuata in ossequio alle disposizioni testamentarie del 7.10.2012 e sia che venga disposta in ragione del 50% ciascuno in favore dei due coeredi) dalla presenza di abusi ed irregolarità non sanati a carico delle due distinte unità che compongono il cespite oggetto di domanda.

Dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa emerge che "...al Catasto Fabbricati del Comune di Milazzo i due immobili per cui è causa sono attualmente identificati da:

- Foglio 26, particella 378, sub 11, categoria A/4, classe 5, vani 3,5, rendita catastale € 92,19, intestato a Parte_1

- Foglio 26, particella 378, sub 12, categoria A/4, classe 5, vani 6,5, rendita catastale € 171,21 intestato a Controparte_1

Dalle visure storiche catastali dei due immobili (All. 004) si evince che alla data del 30.06.1987 di impianto meccanografico, l'unità abitativa era unica ed individuata dal sub. 4 di categoria A/4 – abitazione di tipo popolare, classe 5 e di vani 6,5.

In data 13.01.2016 con variazione protocollo ME0002534 per "DivisoneDiversa distribuzione spazi interni – Ristrutturazione" a seguito del decesso di Persona_1 madre dei fratelli Parte_1 la quale ne risulta essere stata intestataria e proprietaria per la totalità fino alla data del 01.11.2015 e per effetto del testamento olografo dalla stessa lasciato, dal sub 4 hanno avuto origine il sub 11 intestato a Parte_1 ed il sub 10 intestato a CP_1

[...]

La successiva variazione del 14.10.2016 protocollo ME0163175 per "Fusione – Ampliamento – Diversa distribuzione degli spazi interni – Ristrutturazione" ha comportato la "fusione" del sub

10 con il sub 1, quest'ultimo individuante la terrazza esterna a livello, con la soppressione di entrambi e la costituzione dell'attuale sub 12.

Ai fini della verifica della conformità catastale degli immobili si evidenzia che al Catasto Fabbricati del Comune di Milazzo risultano presenti, quali ultime planimetrie catastali depositate, le planimetrie catastali del sub 11 e del sub 12 rispettivamente in All. 005 ed in All. 006 al presente elaborato.

Si evidenzia, altresì, che la planimetria catastale del sub 11 riporta la notazione "planimetria non corrispondente allo stato di fatto – sopralluogo del 08/06/2016" con protocollo "93568" del 08/06/2016 (All. 005). La suddetta planimetria catastale, a meno della notazione detta, risulta essere la stessa della variazione protocollo ME0002534 (All. 007)...

Da quanto constatato lo scrivente deduce che il sub 12 è risultato catastalmente conforme mentre il sub 11 è risultato catastalmente non conforme per l'impedito accesso alla camera con bagno, come da verificata planimetria dichiarata "non corrispondente allo stato di fatto" dal Corpo di Polizia locale del Comune di Milazzo a seguito di sopralluogo effettuato il 08.06.2016...

Dagli atti si evince che in data 18.08.2016 con protocollo n° 10076, Controparte_1 ha depositato presso il Comune di Milazzo la SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività – ai sensi dell'art. 22, comma 1, del DPR 380/2001, dichiarata necessaria per "...frazionare l'intero immobile (Piano Primo) in due unità distinte e separate per volontà testamentaria della de cuius Persona_1 in favore dei propri figli Controparte_1 (foglio 26 particella 278 sub 10) e Parte_1 (foglio 26 particella 278 sub 11)" secondo il testamento e la successione testamentaria ad essa allegati...

In atti è prodotta la Comunicazione del Comune di Milazzo (All. 013) datata 25.02.2021 ed indirizzata sia a Parte_1 che a Controparte_1 di annullamento sia della SCIA protocollo 10076/2016 per il frazionamento in due unità abitative, che della SCIA in sanatoria protocollo 28310/2019 relativa al locale ad uso cucinotto del sub 12 e, conseguentemente, della dichiarazione asseverata di formazione del silenzio-assenso protocollo 47300/2019 riguardante la SCIA in sanatoria.

Nella suddetta Comunicazione, nei riguardi dell'annullamento delle due SCIA, viene posto in evidenza che la disamina delle stesse "così come formulate nella loro sequenzialità, ha evidenziato criticità tali da privare entrambe le procedure della necessaria efficacia agendo conseguentemente sulla legittimità del processo di formazione del titolo edilizio, circostanza dalla quale sono scaturiti anche i presupposti che hanno determinato l'emissione dell'Ordinanza dirigenziale di rimessa in pristino n° 7 del 04.03.2019".

Nella stessa Comunicazione il Comune ravvisa la "necessità di avviare un percorso teso a ricomporre il profilo tecnico amministrativo dell'originaria unità edilizia" con l'attuazione dell'intervento di rimessa in pristino disposto con l'"Ordinanza n° 7" una volta definito il quale ed esperite le attività di verifica d'Ufficio, potrà essere dato inizio, confermata la volontà di ambedue le parti proprietarie, alla procedura finalizzata alla divisione in due unità del piano ammezzato, censite con sub 11 e sub 12, mediante pratica edilizia formulata in forma congiunta da Parte_1 e Controparte_1

La suddetta Comunicazione rammenta, altresì, che tale iniziativa dovrà acquisire il preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina considerato che, nel Piano Particolareggiato per il recupero del Centro Storico, gli interventi consentiti per l'immobile riguardano il Restauro e Risanamento Conservativo disciplinato dall'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione.

La Comunicazione precisa, inoltre, che la proposta di intervento dovrà rappresentare la effettiva condizione dell'immobile avuto riguardo alla documentazione già esistente presso il Comune e dovrà consentire il superamento dei rilievi formulati dall'Agenzia del Territorio nei riguardi del sub 11 e richiama, infine, le disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Particolareggiato del Centro Storico nei riguardi degli interventi attuabili in ambito 3 avuto riguardo anche alle prescrizioni comuni a tutti gli ambiti ed alle disposizioni di cui all'art. 10 il quale disciplina gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo dove, peraltro, nell'ambito della specifica categoria è obbligatoria la "demolizione di superfetazioni...", e di ampliamenti che non formino riferimento essenziale e consolidato alla stratificazione storica dell'edificio".

Veniva assegnato, nella Comunicazione stessa, un termine di 60 giorni per le attività di messa in pristino ai sensi dell'“Ordinanza dirigenziale n° 7”.

Da quanto precedentemente riportato risulta che gli immobili per cui è causa non sono regolari sotto l'aspetto edilizio/urbanistico...”: sono queste le conclusioni rassegnate dall'ausiliare dopo ampia ed esaustiva disamina e che questo Collegio, pur tenuto conto dei rilievi critici delle parti (sui quali ampiamente si è articolato il contraddittorio tra le stesse) ritiene di poter pienamente condividere e porre a base della presente decisione.

La descritta situazione in cui versano gli immobili oggetto di domanda, con la presenza di abusi ed irregolarità non sanati, non ne consente la vendita o l'assegnazione, se non previa eliminazione o sanatoria degli stessi; la S.C. ha affermato che “*...gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967...*”, ed ha ribadito come la diversa origine della comunione ereditaria rispetto a quella ordinaria non muta né la natura né gli effetti del negozio divisorio, che ha carattere unitario; in particolare, la Suprema Corte evidenzia come il fenomeno divisorio abbia un indubbio effetto costitutivo e più precisamente traslativo, dando luogo ad un mutamento della situazione giuridico-patrimoniale del dividendo che perde la comproprietà sul tutto, acquisendo la proprietà individuale ed esclusiva sui beni che gli vengono assegnati e di cui prima non disponeva; si tratta quindi di un mutamento logicamente e cronologicamente precedente e indipendente rispetto all'effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione che pure consegue alla divisione, che conferma come l'atto non abbia causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma al contrario natura costitutivo/traslativa, come tale assimilabile a quelli (aventi appunto natura traslativa), per i quali la L. n. 47/1985 e il D.P.R. n. 380/2001 comminano

la sanzione della nullità se hanno ad oggetto edifici abusivi o parti di essi (cfr. Cass. SS.UU. n. 25021 del 7.10.2019).

Non vi sono, pertanto, valide ragioni per ritenere che lo scioglimento della comunione ereditaria sia sottratto alla comminatoria di nullità di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del 1985, art. 40 e pertanto che *"...quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio..."* (cfr. ancora Cass. SS.UU. n. 25021 del 7.10.2019).

Emerge quindi, in via conclusiva, come anche in sede di divisione giudiziale di beni ereditari, non possa procedersi con riguardo ad eventuali immobili abusivi, risultando in questi casi ammissibile esclusivamente la divisione parziale relativa ai beni regolari, ove richiesta, a prescindere dal consenso di tutti i condividenti.

Non ricorrendo alcuna valida ragione che consenta di discostarsi dai condivisibili principi espressi dalla S.C., la domanda di divisione svolta deve ritenersi improcedibile alla luce delle irregolarità urbanistiche segnalate dal CTU, senza che le parti abbiano, nel corso del processo, dichiarato e documentato la loro eventuale sanatoria o chiesto la divisione parziale.

Né peraltro rilevano in questa sede eventuali responsabilità nella realizzazione dei detti abusi, ben potendo, chi abbia interesse alla vendita, provvedere alla sanatoria in quanto comproprietario, salvo poi chiedere il rimborso dei relativi costi in sede di divisione, quale spesa prededucibile ex art. 2770 e 2777 o, eventualmente, agire separatamente in via risarcitoria nei confronti dell'eventuale responsabile.

La domanda di divisione, risulta, pertanto improcedibile; detta improcedibilità si estende, in ossequio al principio della universalità della divisione, anche agli altri beni che compongono il compendio ereditario, ed in particolare alle quote di titolarità della sig.ra **Persona_1** dei conti correnti alla stessa cointestati.

Secondo l'insegnamento della S.C. sul punto *"...il principio dell'universalità della divisione, implicitamente sancito dall'art. 727 c.c., importa che la divisione deve condurre al definitivo e completo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio comune (Cass. n. 967/1964). Il principio non è assoluto e inderogabile. È possibile la divisione parziale sia quando al riguardo intervenga un accordo fra le parti, sia quando, essendo stata chiesta una tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, la divisione dell'intero asse (Cass. n. 4479/1982; n. 573/2011; n. 6931/2016). Quando non vi sia stato accordo tra i condividenti per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta, individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto..."* (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ord. 1065 del 14.1.2022); nella fattispecie in esame, pur a fronte delle inequivoche risultanze peritali in ordine alla sussistenza delle menzionate irregolarità e difformità dell'immobile ereditario, nessuna delle parti ha formulato domanda di divisione parziale del compendio, con riferimento ai beni diversi dall'immobile sito in Milazzo (in sede di precisazione delle conclusioni entrambe le parti hanno ribadito la richiesta di divisione giudiziale in riferimento all'intero patrimonio ereditario).

Nella declaratoria di improcedibilità della domanda di divisione resta assorbita la disamina dei capi della domanda riconvenzionale aventi ad oggetto sia la declaratoria efficacia e validità del testamento olografo a firma della sig.ra **Persona_1**, pubblicato in data 24.11.2015 (detto testamento contiene unicamente la descrizione delle modalità di divisione dell'immobile, con attribuzione agli odierni contendenti delle rispettive porzioni dell'appartamento); resta pure assorbita la declaratoria di nullità della pattuizione di cui al n. 4 della scrittura privata del 26.6.2001 (avente ad oggetto la non opposizione dei fratelli **Parte_1** alle future disposizioni testamentarie della madre in ordine alla divisione dell'immobile predetto) nonchè il capo di domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta per il riconoscimento, in sede divisionale di

assegnazione delle rispettive quote, del complessivo importo di € 6.945,62 a titolo di rimborso della quota del 50% delle spese da lei sostenute in favore della massa ereditaria.

Nella declaratoria di improcedibilità della domanda di divisione resta, altresì, assorbita la disamina del capo di domanda avente ad oggetto la declaratoria della natura simulata della vendita del 28.1.2002 (con cui la sig.ra **Persona_1** cedeva alla figlia **CP_1** la sua quota di titolarità, pari ad 1/3, dell'immobile sito in Roma, alla via Principe Umberto, n. 59), in quanto donazione indiretta in favore della convenuta, come tale soggetta a collazione, con il conseguente computo del suo valore ai fini della divisione dell'asse ereditario; si rileva in proposito che l'istituto della collazione *"...presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere ..."* (cfr., *ex multis*, Cass. Civ. Sez. 2, n. 41132 del 21.12.2021), il che assorbe, a fronte della rilevata improcedibilità della domanda di divisione giudiziale, la disamina della domanda di collazione, come genericamente formulata da parte attrice.

Merita invece di essere esaminato il capo di domanda avente ad oggetto il rendiconto e la restituzione, da parte della convenuta, delle somme asseritamente sottratte dai conti correnti della *de cuius*, in quanto domanda di petizione/restituzione non necessariamente ricollegata alla divisione dell'asse ereditario.

In ordine al primo capo di detta domanda (rendiconto, da parte della convenuta, circa la gestione dei conti correnti bancari e postali della madre), si rileva che il presupposto necessario per l'ammissibilità del giudizio di rendimento di conti è l'indicazione della fonte, legale o negoziale, per cui il soggetto obbligato sia tenuto a rendere il conto; nella fattispecie in esame, parte attrice non allega (né, tantomeno, dimostra) che la convenuta fosse in qualche modo stata investita, da parte della madre, di un obbligo di gestione del suo patrimonio, sulla base di un rapporto di mandato del quale non si rinviene traccia alcuna agli atti del presente giudizio (del resto, l'attore non ha provato né chiesto di poter provare nulla in tal senso); è noto che *"...in base ai principi generali dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere ai controlli di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; pertanto le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto*

individuare dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui...” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 22963 del 22.9.2017).

Non sussistendo a carico della convenuta alcun obbligo di rendiconto, non essendo stato dimostrato (e nemmeno allegato) che la stessa, sulla base di un rapporto di mandato, fosse tenuta alla gestione dei conti correnti bancari e/o postali della madre, il capo di domanda in esame non può che trovare integrale rigetto.

Quanto alla richiesta di condanna della convenuta alla restituzione delle somme che si assumono dalla stessa indebitamente sottratte (in epoche e per importi non ben precisati), dai conti correnti della *de cuius*, si rileva in primo luogo che parte attrice non ha dettagliatamente indicato gli importi che dovrebbero formare oggetto della sua domanda restitutoria, sicché sembra ragionevole ritenere che gli importi di cui viene chiesta la restituzione siano quelli fugacemente indicati in atto introduttivo in riferimento alla circostanze dell’acquisto, da parte della sorella, di un immobile in Anzio nell’anno 2010, il cui corrispettivo sarebbe stato (in parte) pagato mediante l’emissione di assegno circolare di € 10.000,00 tratto in data 31.1.2010 (tratto sul conto BPM cointestato con la madre), di assegno circolare di € 10.000,00 tratto su Poste Italiane in data 28.2.2010, di assegno circolare di € 2.000,00 tratto sulla BPM il 31.1.2010, di assegno circolare di € 5.000,00 tratto su BPM in data 30.4.2011 e di assegno bancario di € 800,00, tratto in data 28.2.2010 su BPM.

Sulla base di tali presupposti, e ritenendo (senza fornirne dimostrazione alcuna) che i conti correnti cointestati tra la sorella e la defunta madre fossero alimentati da provvista proveniente in via esclusiva dalla sig.ra ^{Per} , l’attore formula domanda di condanna della sorella alla restituzione di un importo imprecisato, che soltanto in sede di scritti conclusionali viene quantificato nella somma di € 46.398,16, corrispondente all’ammontare complessivo delle giacenze dei c/c cointestati tra la sig.ra ^{Persona_1} e l’odierna convenuta (laddove era stato lo stesso attore a quantificare nel minor importo di € 27.000,00 le somme asseritamente sottratte dalla sorella dai conti correnti della *de cuius*).

La domanda di restituzione di somme sottratte dai conti correnti (in riferimento alla quale, peraltro, l'attore sarebbe legittimato soltanto e limitatamente alla sua quota ereditaria) è totalmente infondata e non meritevole di accoglimento.

In difetto di qualsivoglia prova contraria (che l'attore non fornisce né chiede di poter fornire), deve ritenersi che le giacenze dei conti cointestati con la convenuta rientrassero nella titolarità della *de cuius* nella misura del 50%, secondo la presunzione generale circa gli effetti della cointestazione di un conto corrente bancario che *"...attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi..."* (Cass. Ordinanza n. 27069 del 14/09/2022); detta presunzione, dando luogo all'inversione dell'onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 1087 del 1.2.2000) che consentano di ritenere dimostrata la circostanza che la somma di cui si chiede la restituzione sia di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari, mentre agli atti del presente giudizio non solo difetta qualsivoglia dimostrazione del fatto che le giacenze dei conti correnti cointestati tra la *de cuius* e la figlia **CP_1** fossero di unilaterale provenienza della prima, ma non si rinvenivano nemmeno validi elementi presuntivi idonei a far ritenere quantomeno probabile o plausibile una simile circostanza.

Gli accertamenti peritali svolti in corso di causa hanno permesso di appurare che *"...i conti correnti bancari e postali, e gli altri rapporti finanziari, che risultano cointestati alla de cuius [...]*

Per_1, sono i seguenti:

- conto corrente bancario n. 31054 presso Banca Popolare di Milano – Agenzia Esquilino, cointestato con **Controparte_1** ;
- libretto di risparmio postale n. 33599891 presso l'Ufficio Postale di via Magna Grecia n. 183 a Roma, cointestato con **Controparte_1** ;
- libretto di risparmio postale n. 6006222 presso l'Ufficio Postale di via Magna Grecia n. 183 a Roma, cointestato con altro cointestatario (ragionevolmente **Controparte_1**);

- buono postale n. O 5857109 del 15.2.2010 di Euro 5.000,00 presso l'Ufficio Postale di via Magna Grecia n. 183 a Roma, cointestato con Controparte_1 ;

- buono postale n. O 4857110 del 15.2.2010 di Euro 5.000,00 presso l'Ufficio Postale di via Magna Grecia n. 183 a Roma, cointestato con Controparte_1 ;

- buono postale n. X 21299013 del 15.7.2013 di Euro 5.000,00 presso l'Ufficio

Postale di via Magna Grecia n. 183 a Roma, cointestato con altro cointestatario (ragionevolmente Controparte_1)...."; detti rapporti, alla data di apertura della successione, presentavano il saldo complessivo di € 46.398,16, il cui 50%, pari ad € 23.199,08 di titolarità della sig.ra Per , caduto nella successione in morte della predetta.

Premesso che la cointestazione dei conti correnti da cui gli assegni in questione sono stati tratti non consente di ritenere che i relativi importi fossero di proprietà della sig.ra Persona_1 (in difetto di valida prova sul punto), si rileva che l'attore non ha nemmeno allegato o dimostrato che, all'epoca della loro emissione, la giacenza dei rispettivi conti di addebito fosse inferiore al doppio del loro rispettivo ammontare, sicché, nella totale carenza probatoria delle allegazioni attoree, non è dato sapere se la convenuta abbia tratto i singoli assegni sopra esaminati con utilizzo della propria quota (pari al 50%) della giacenza dei conti correnti di riferimento alla data della loro emissione, ovvero se abbia utilizzato anche quella della madre (né le ricostruzioni contabili dell'ausiliare hanno permesso, peraltro a distanza di molti anni dai fatti, di poter ricostruire dettagliatamente l'ammontare delle giacenze dei singoli conti correnti alla data di emissione degli assegni indicati da parte attrice); sul punto il consulente tecnico d'ufficio si è limitato ad appurare che "...parte convenuta afferma che con l'assegno circolare B.P.M. di Euro 10.000,00 dell'1.2.2010 sono stati acquistati i due buoni postali di Euro 5.000,00 ciascuno del 15.2.2010 (ved. doc. 6 con annotazione di pugno di Persona_1). Riguardo a tale affermazione, il sottoscritto rileva che la documentazione di causa consente di riscontrare che il libretto postale n. 33599891, mediante il quale sono stati sottoscritti i due buoni fruttiferi di Euro 5.000,00 cadauno in data 15.2.2010, risulta acceso in pari data con un versamento di Euro 10.000,00, ma non consente di riscontrare, con certezza assoluta, se il versamento del 15.02.2010 sia stato effettuato mediante il versamento dell'assegno circolare dedotto, in quanto tale assegno risulta

girato a Poste Italiane (senza specificazione del rapporto di accredito) in data 4.02.2010, non coincidente con quella del primo versamento che risulta dal libretto di risparmio, contabilizzato in data 15.02.2010;

parte convenuta afferma che con l'assegno circolare di Euro 5.000,00 del 19.4.2011 è stato acquistato il buono postale di Euro 5.000,00 del 16.6.2011 (ved. doc. 5 e 7). Con riguardo a tale affermazione, il sottoscritto rileva che dalla documentazione agli atti non risulta alcun contratto di acquisto di buoni fruttiferi postali datato 16.06.2011, e che sull'estratto conto del libretto postale n. 33599891 risulta un versamento di Euro 5.000,00 in data 28.04.2011, che non è possibile verificare, con certezza assoluta, se sia stato effettuato a mezzo dell'assegno circolare dedotto, atteso che tale assegno risulta girato a Poste Italiane (senza specificazione del rapporto di accredito) in data 20.04.2011, non coincidente con quella del versamento contabilizzato in data 28.04.2010...".

Non risulta, pertanto, in alcun modo dimostrato che la convenuta, cointestataria con la madre dei conti correnti di riferimento, abbia sottratto dagli stessi somme di pertinenza della sig.ra ^{Per} [redacted] mediante l'emissione degli assegni sopra menzionati.

Del tutto inammissibile, infine, la generica e mai circostanziata domanda di riduzione che parte attrice propone omettendo addirittura l'indicazione delle disposizioni che dovrebbero costituirne l'oggetto, ossia senza mai chiarire se oggetto di riduzione dovrebbero essere le disposizioni testamentarie della sig.ra ^{Persona_1} [redacted] (disposizioni che si limitano alla sola indicazione delle modalità di divisione dell'immobile di Milazzo) ovvero la presunta donazione dalla stessa effettuata in favore della odierna convenuta in occasione della compravendita del 28.1.2002 (e già fatta oggetto della sopra esaminata domanda di collazione).

La domanda di riduzione, così come genericamente proposta e formulata dall'attore, oltre alla mancata indicazione delle disposizioni che dovrebbero costituirne l'oggetto, difetta pure dei suoi requisiti fondamentali sia in ordine alla esatta individuazione dei concreti parametri di lesione della quota di riserva che alla ricostruzione del patrimonio ereditario ed alla precisa individuazione di quegli atti che, in modo assolutamente generico e non circostanziato, l'odierno attore pretende di configurare come lesivi della sua quota di riserva.

Non essendo stato mai chiarito l'oggetto stesso della domanda di riduzione mediante la concreta individuazione di quegli atti che si assumono lesivi della quota di riserva spettante all'attore e non essendo stata fornita alcuna plausibile rappresentazione dei termini di effettiva lesione della quota di riserva dell'attore, la domanda di riduzione proposta in via subordinata non può che trovare integrale rigetto.

La reciproca soccombenza delle parti (in ragione dell'integrale rigetto della domanda attorea e del rigetto delle domande spiegate dalla convenuta nei due procedimenti cautelari instaurati in corso di causa), induce alla compensazione, in ragione di metà, delle spese di giudizio tra le parti; le spese residue, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche, sono poste a carico di parte attrice; le spese di tutte le CTU, liquidate con separati decreti, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, in considerazione delle plurime contestazioni dalle stesse sollevate, che hanno reso necessario il rinnovo della CTU diretta alla verifica della possibilità di divisione giudiziale dell'immobile ed hanno determinato l'instaurazione del procedimento di reclamo avverso l'ordinanza del 25.11.2020, ammissiva della CTU contabile; non si ravvisano gli estremi per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione del comportamento ostativo e polemico tenuto da entrambe le parti lungo l'intero corso del presente giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* [...] , con atto di citazione notificato in data in data 28.1.2016 nei confronti di *Controparte_1* , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità della domanda di divisione;---
- dichiara assorbiti, nel rigetto della domanda di divisione, la domanda di collazione nonché i capi di domanda riconvenzionale aventi ad oggetto la declaratoria di efficacia e validità del testamento olografo a firma della sig.ra *Persona_1* , pubblicato in data 24.11.2015 nonché la declaratoria di nullità della pattuizione di cui al n. 4 della scrittura privata del 26.6.2001;---
- rigetta ogni altra domanda;---

- condanna l'attore al pagamento di metà delle spese di giudizio in favore di controparte, che liquida (quanto alla metà) in complessivi € 10.577,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;---
- compensa tra le parti le restanti spese;---
- pone le spese di CTU, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.---

Roma, 22.10.2024

Il Giudice estensore

dr.ssa Andreina Gagliardi

Il Presidente

dr. Luigi Argan